Synthèse réglementaire — protection du consommateur et droit de rétractation

Référence REG-01 · version 1.0 · entrée en vigueur 2026-09-01 · NovaShop

Document fictif — NovaShop est une société imaginaire créée pour le projet pédagogique SupportAI.

Document interne de synthèse. Ne constitue pas un avis juridique.

1. Texte de référence

- Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- Promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 18 février 2011.
- Publiée au Bulletin Officiel n° 5932 du 7 avril 2011.
- Texte disponible auprès du Secrétariat Général du Gouvernement et sur les portails institutionnels.

2. Principes utiles au support client

La loi pose plusieurs obligations qui se traduisent directement dans nos procédures :

Obligation légale	Traduction opérationnelle	Document interne
Information claire et préalable du consommateur	Fiches produits, prix TTC, frais de livraison affichés avant paiement	POL-03, POL-05, POL-07
Encadrement de la vente à distance	Délai de rétractation, information sur les conditions de retour	POL-01, POL-08
Interdiction des clauses abusives	Relecture des CGV, aucune clause limitant les droits impératifs	POL-07
Conformité du produit livré	Prise en charge des défauts de conformité	POL-04, POL-09
Droit à la garantie	Distinction garantie légale / garantie commerciale	POL-04, REG-02
Protection contre la publicité trompeuse	Exactitude des fiches produits et des promotions	POL-10

3. Droit de rétractation

La réglementation encadre la rétractation dans le cadre de la vente à distance. NovaShop applique un délai commercial de 14 jours calendaires, présenté comme un choix commercial de NovaShop.

Point de vigilance : le délai légal exact, ses exceptions et ses modalités de computation doivent être confirmés sur le texte officiel avant toute communication client. La formulation actuelle de POL-01 est prudente et n'affirme pas de chiffre légal.

4. Exceptions usuelles au retour

Sans préjuger du texte exact, les catégories suivantes sont généralement exclues du retour de convenance : biens personnalisés, biens périssables, produits scellés ouverts pour des raisons d'hygiène, contenus numériques déjà exécutés.

NovaShop applique ces exceptions dans POL-01, section 4.

5. Voies de recours du consommateur

En cas de litige non résolu à l'amiable, le consommateur peut saisir les autorités compétentes et les associations de défense des consommateurs. NovaShop doit informer le client de cette possibilité sans condition.

Le support ne doit jamais :

- affirmer qu'un recours est impossible ;
- conditionner un remboursement à la renonciation à un recours ;
- conseiller au client de ne pas déclarer un litige.

6. Ce que l'assistant peut dire

- « Notre politique commerciale prévoit un délai de 14 jours. »
- « Ce produit ne fait pas partie des catégories éligibles au retour de convenance. »
- « Si vous contestez cette décision, vous pouvez demander un réexamen et, si nécessaire, saisir les autorités compétentes. »

7. Ce que l'assistant ne doit pas dire

- Citer un numéro d'article de loi non vérifié.
- Affirmer qu'une clause est « illégale ».
- Donner une interprétation juridique personnalisée.
- Promettre l'issue d'un litige.

8. Suivi

Toute modification du texte de référence doit déclencher une mise à jour de version et une nouvelle validation.